

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 659/2541 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
บริษัท วัง เพชรบูรณ์ จำกัด	โจทก์
นาย รังสวรงค์ ต่อสุวรรณ	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 182, มาตรา 193 ตี, มาตรา 198, มาตรา 198 ทวิ, มาตรา 215,
มาตรา 216, มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 22
ทวิ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานหมิ่นประมาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
การที่ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้
โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมที่
ยื่นต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ที่ศาลชั้นต้นขยายให้แล้ว ต่อมาศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเดิมดังกล่าว กรณีจึงเป็นเรื่องที่มีเหตุพิเศษแตกต่างไป
จากกรณีการรับหรือไม่ยอมรับอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 198 และ 198 ทวิดังนั้น เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเกี่ยว
กับเรื่องดังกล่าวอย่างใดคดีก็ยังไม่เป็นที่สุดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 198 ทวิ วรรค
ท้าย คู่ความที่ไม่พอใจคำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวย่อมฎีกาได้ ตามคำร้องขอขยาย
ระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมนอกจากอ้างเหตุที่จะขอให้อัยการสูงสุดรับรอง

อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแล้วยังอ้างเหตุที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารใน
สำนวนซึ่งมีเป็นจำนวนมากเพื่อทำอุทธรณ์อีกด้วยจึงมิใช่ขอขยายระยะเวลาเพื่อให้
อัยการสูงสุดรับรองอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมเพียงอย่างเดียว แม้โจทก์ร่วมใช้สิทธิขอให้
อัยการสูงสุดรับรองให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแล้ว แต่อัยการสูงสุดไม่
รับรองอุทธรณ์ของโจทก์ร่วม ก็ไม่ทำให้สิทธิของโจทก์ร่วมที่จะขอให้ผู้พิพากษาซึ่ง
พิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
เสียไป บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรี และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
มาตรา 22 ทวิที่ให้อำนาจแก่ผู้พิพากษาหรืออัยการสูงสุดอนุญาตหรือรับรองให้
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น มิได้บัญญัติจำกัดสิทธิของกลุ่มความหรือโจทก์ร่วมให้
ต้องเลือกใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อขออนุญาตหรือรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อ
เท็จจริง ดังนั้น เมื่อที่ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้น
อนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับอุทธรณ์
ของโจทก์ร่วมไว้ภายในกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ที่ศาลชั้นต้นขยายให้นั้นจึงชอบ
แล้ว กรณีไม่อาจถือว่าระยะเวลายื่นอุทธรณ์ที่โจทก์ร่วมได้รับอนุญาตให้ขยายได้สิ้น
สุดลงนับแต่วันที่อัยการสูงสุดไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ร่วม และเมื่อคำสั่งอนุญาตให้
โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงชอบแล้ว คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่ง
อนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์และเพิกถอนคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมจึงเป็นการ
ไม่ชอบ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมไว้ก่อนจะมีคำสั่งเพิกถอน
ต้องถือว่าคดีนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ครั้นเมื่อโจทก์ร่วมยื่นคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งเดิมขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์เช่นนี้ถือได้ว่า มี
คำร้องขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์ในระหว่างพิจารณาคดี ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจวินิจฉัย
ชี้ขาดโดยทำเป็นคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 182

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์ร่วม ยื่นคำร้องขอขยายกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก 10 วัน ศาลชั้นต้นอนุญาต โจทก์ร่วมยื่นอุทธรณ์พร้อมคำร้องขออนุญาตอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงภายใน กำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ที่ศาลชั้นต้นขยายให้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อใน คำพิพากษาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและมีคำสั่ง รับอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมจำเลยยื่นคำร้องคัดค้านและขอให้เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นโดยผู้พิพากษาคณะเดิมมีคำสั่งให้ เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและคำสั่งรับอุทธรณ์ ของโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่ง อนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและที่ให้เพิกถอนคำสั่งรับอุทธรณ์ ของโจทก์ร่วม ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องพิจารณาในประการแรกว่าจำเลยมีสิทธิฎีกาได้ หรือไม่ เห็นว่า ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นมีคำสั่ง อนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและรับอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมภายใน กำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ที่ศาลชั้นต้นขยายให้แล้ว ต่อมา มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง เดิมดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผลพิเศษแตกต่างไปจากกรณีการรับหรือไม่ยอมรับ อุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 และ

198 ทวิดังนั้น เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างใดก็ยังไม่เป็นที่สุด ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 198 ทวิ วรรคท้าย คู่ความที่ไม่พอใจคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ดังกล่าวย่อมฎีกาได้ จำเลยจึงมีสิทธิฎีกา

ปัญหาประการต่อไปที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ร่วมได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา ยื่นอุทธรณ์ภายใน 10 วัน ก็เพื่อขอให้อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการ สูงสุดได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่ออัยการ สูงสุดไม่รับรองให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแล้วต้องถือว่าระยะเวลาที่ขอ ขยายนั้นได้สิ้นสุดลง แม้โจทก์ร่วมยื่นอุทธรณ์ยังไม่พ้นกำหนด 10 วัน ตามที่ศาลชั้น ดันอนุญาตไว้ก็ตามก็ต้องถือว่าอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา อุทธรณ์แล้ว และการที่โจทก์ร่วมเลือกใช้สิทธิขอให้อัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ใน ปัญหาข้อเท็จจริงแล้ว จึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำ พิพากษาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงอีกนั้น เห็นว่า ตามคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของโจทก์ร่วม นอกจากอ้างเหตุที่จะขอให้ อัยการสูงสุดรับรองอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแล้ว ยังอ้างเหตุที่ต้องใช้เวลาในการ ตรวจสอบเอกสารในสำนวนซึ่งมีเป็นจำนวนมากเพื่อทำอุทธรณ์อีกด้วย จึงมิใช่ขอ ขยายระยะเวลาเพื่อให้อัยการสูงสุดรับรองอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมเพียงอย่างเดียว แม้ โจทก์ร่วมใช้สิทธิขอให้อัยการสูงสุดรับรองให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง แล้ว ปรากฏว่าอัยการสูงสุดไม่รับรองอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมก็ไม่ทำให้สิทธิของโจทก์ ร่วมที่จะขอให้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเสียไป ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 193 ตริ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา ความอาญาในศาลแขวงพ.ศ. 2499 มาตรา 22 ทวิ ซึ่งบัญญัติให้ผู้พิพากษาซึ่ง พิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นคนใดเมื่อเห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้น เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์ หรืออัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่ง

อัยการสูงสุดได้มอบหมายเห็นว่าคดีมีเหตุอันควรให้ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยใน ปัญหาข้อเท็จจริง ก็ให้ผู้พิพากษาดังกล่าวมียอำนาจอนุญาตให้อุทธรณ์ได้และให้อำนาจ อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการสูงสุดได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ว่า มีเหตุอันควรให้อุทธรณ์ได้ ซึ่งเห็นได้ว่าในคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง หากผู้พิพากษาดังกล่าวไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ กฎหมายเปิดโอกาสให้คู่ความขอให้ อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการสูงสุดได้มอบหมายรับรองให้อุทธรณ์ได้ ในทำนองเดียวกันเมื่ออัยการสูงสุดไม่รับรองอุทธรณ์ของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมย่อมมี สิทธิที่จะขอให้ผู้พิพากษาที่กฎหมายให้อำนาจไว้อนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ใน ปัญหาข้อเท็จจริงได้ เพราะบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นที่ให้อำนาจแก่ผู้ พิพากษาหรืออัยการสูงสุดอนุญาตหรือรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น มิได้ บัญญัติจำกัดสิทธิของคู่ความหรือโจทก์ร่วมให้ต้องเลือกใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ ขออนุญาตหรือรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ดังนั้น ที่ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณา และลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จ จจริงและมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมไว้ภายในกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ที่ศาล ชั้นต้นขยายให้นั้นจึงชอบแล้ว เพราะไม่อาจถือว่าระยะเวลายื่นอุทธรณ์ที่โจทก์ร่วมได้ รับอนุญาตให้ขยายได้สิ้นสุดลงนับแต่วันที่อัยการสูงสุดไม่รับรองอุทธรณ์ของโจทก์ ร่วม ดังที่จำเลยฎีกาการณจึงไม่มีเหตุให้ผู้พิพากษาดังกล่าวเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงโดยชอบแล้วนั้นอีกคำสั่งที่ให้เพิกถอนคำสั่ง อนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์และเพิกถอนคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมจึงเป็นการ ไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเสียนั้นชอบแล้ว

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมไว้ก่อนจะมีคำสั่งเพิกถอน ต้อง ถือว่าคดีนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ครั้นเมื่อโจทก์ร่วมยื่นคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งเดิมขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์ถือได้ว่ามีคำร้อง

ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์ในระหว่างพิจารณาคดี ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
โดยทำเป็นคำสั่งตามบทบัญญัติมาตรา 182

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ สุชนที่ธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>